

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2098/2541

บริษัท พระนคร ธนบุรี จำกัด

จำกัด

โจทก์

นาย หมัด รื่นพิทักษ์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 226, มาตรา 420, มาตรา 438, มาตรา 880

ศ. ผู้ขับรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยไว้จอดรถยนต์ในที่เกิดเหตุให้ท้ายรถยนต์อยู่ในช่องเดินรถ และตามสภาพของที่เกิดเหตุ ศ. สามารถจอดรถยนต์มิให้ขวางทางจราจรเช่นนั้นได้ ซึ่งถือได้ว่าจอดรถยนต์กีดขวางการจราจรนับว่า ศ. มีความประมาทไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าจำเลยผู้ทำละเมิด การที่โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยมาฟ้องไล่เบี้ยเอากับจำเลยที่เป็นบุคคลภายนอกให้รับผิดชอบโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 วรรคหนึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าวผู้รับประกันภัยจะเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกได้ก็เฉพาะแต่ในกรณีที่ความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอกแสดงว่าบุคคลภายนอกจะต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดวินาศภัยนั้นเมื่อวินาศภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะความผิดของจำเลยและ ศ. ที่ประมาทไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน กรณีจึงไม่มีความรับผิดชอบของจำเลยที่ศาลจะกำหนดค่าเสียหายให้แก่ ศ. ได้เช่นนี้จำเลยจึงหาได้มีความรับผิดชอบในวินาศภัยที่เกิดขึ้นแก่ ศ. ไม่และผู้เอาประกันภัยและนายจ้างของ ศ. ก็ย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบด้วยเช่นกัน โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยจึงไม่สิทธิไล่เบี้ยจากจำเลย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ได้ขับรถโดยสารของจำเลยที่ 2 ซึ่งประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 4 ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ที่มีจำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการด้วยความประมาทเลินเล่อปราศจากความระมัดระวังเป็นเหตุให้เจ็วชนรถยนต์หมายเลขทะเบียน 4 ช - 6711 กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เสริมสุข จำกัด ซึ่งเอาประกันภัยไว้กับโจทก์ขณะที่นายศักดิ์ชัย ปลั่งสมบัติ ขับรถยนต์คันดังกล่าวออกจากซอยสายลมเข้าถนนพหลโยธิน เพื่อไปสี่แยกสะพานควายมาจอดอยู่ตรงช่องเจาะเปิดเกาะกลางถนนและรถยนต์ได้รับความเสียหาย ซึ่งโจทก์ในฐานะเป็นรับประกันภัยได้ซ่อมรถยนต์ดังกล่าวเสียเงินค่าซ่อม 43,782 บาท และชำระเงินเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2534 จึงเข้ารับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 46,974.43 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงิน 43,782 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท มีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาโจทก์ที่ศาลชั้นต้นรับมาแต่เพียงว่า โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยชอบที่จะรับช่วงสิทธิจากบริษัทเสริมสุข จำกัด ผู้เอาประกันภัยมาฟ้องให้จำเลยทั้งสี่รับผิดชอบได้หรือไม่ ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงมาว่า นายศักดิ์ชัย ปลั่งสมบัติ ผู้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 4 ช - 6711 กรุงเทพมหานครของบริษัทเสริมสุข จำกัด ที่โจทก์รับประกันภัยไว้จอดรถยนต์ในที่เกิดเหตุ ให้ท้ายรถยนต์อยู่ในช่องเดินรถจากสะพานควายไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งตามสภาพของที่เกิดเหตุนายศักดิ์ชัยสามารถจอดรถยนต์มิให้ขวางทางจราจรเช่นนั้นได้ถือว่านายศักดิ์ชัยจอดรถยนต์กีดขวางการจราจร นับว่ามีความประมาทไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าจำเลยที่ 1 จากข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของบริษัทเสริมสุข จำกัด ผู้เอาประกันภัยมาฟ้องไล่เบี้ยเอา กับจำเลยทั้งสี่ที่เป็นบุคคลภายนอกให้รับผิดชอบโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 880 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า "ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอกไซ้ ผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประกันโยชน์ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้น" ฉะนั้น ตามบทบัญญัติดังกล่าวผู้รับประกันภัยจะเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกได้ก็เฉพาะแต่ในกรณีที่ความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอก ย่อมแสดงว่าบุคคลภายนอกจะต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดวินาศภัยนั้น เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าวินาศภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะความผิดของจำเลยที่ 1 และนายศักดิ์ชัย ที่ประมาทไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันจึงไม่มีความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ที่จะกำหนดค่าเสียหายให้แก่นายศักดิ์ชัยผู้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 4ช - 6711 กรุงเทพมหานครของบริษัทเสริมสุข จำกัด ได้ เช่นนี้

จำเลยที่ 1 จึงหาได้มีความรับผิดชอบในวินาศภัยที่เกิดขึ้นแก่นายศักดิ์ชัย ไม่ อีกทั้ง บริษัทเสริมสุข จำกัด ซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยและนายจ้างของนายศักดิ์ชัย ก็ย่อมไม่มี สิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบด้วยเช่นกัน ดังนั้น โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัย รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 4ข - 6711 กรุงเทพมหานคร ซึ่งนายศักดิ์ชัยขับขี่และ บริษัทเสริมสุข จำกัด เป็นผู้เอาประกันภัยจึงไม่มีสิทธิไต่เบี่ยงจากจำเลยทั้งสี่ได้

พิพากษายืน

(นรินทร์ โชคเกิด-บุญธรรม อยู่พัก-ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ